

## **BESCHLUSS - VORLAGE**

|               |                 |          |            |
|---------------|-----------------|----------|------------|
| Dezernat/Amt: | Bearbeitet von: | Tel.Nr.: | Datum      |
| I/Rechtsamt   | Herrn Dr. Engel | 16 04    | 04.07.2001 |

---

### **Betreff:**

**Bebauungsplan „Eschmatten“ (Plan-Nr. 3-57) im Stadtteil Freiburg-Kappel  
h i e r :**

- a) Billigung des Planentwurfes „Eschmatten“ in Verbindung mit den Flächen für Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Baugebietes
  - b) Offenlagebeschluss des Bebauungsplanentwurfes „Eschmatten“ in Freiburg-Kappel einschließlich der Flächen für Ausgleichsmaßnahmen im Stadtteil Opfingen / St. Nikolaus
- 

| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Öff.</b> | <b>N.Ö.</b> | <b>Empfehlung</b> | <b>Beschluss</b> |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1. BA                 | 04.07.2001            |             | X           | X                 |                  |
| 2. GR                 | 10.07.2001            | X           |             |                   | X                |

---

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): ja - am 19.06.2001

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften: nein

---

### **Beschlussantrag:**

1. Der Gemeinderat billigt gemäß Drucksache G 01107 den Entwurf des Bebauungsplanes „Eschmatten“, Plan-Nr. 3-57 im Stadtteil Kappel für den Bereich

östlich der Großtalstraße zwischen dem alten Ortsetter einschließlich bereits bebauter Grundstücke und dem Sportplatz

Bezeichnung: Eschmatten

Plan-Nr.: 3-57

sowie

**für das Flurstück Nr. 10638 östlich des Kretzbaches im Stadtteil Opfingen / St. Nikolaus (Flächen für Ausgleichsmaßnahmen)**

**einschließlich der beigegeführten Begründung, den Textlichen Festsetzungen und des Satzungsentwurfes (Anlagen 1 - 3 zur Drucksache G 01107).**

- 2. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Eschmatten“, Plan-Nr. 3-57 sowie der Bebauungsplan für das Flurstück-Nr. 10638 östlich des Kretzbaches ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zusammen mit der Begründung, den Textlichen Festsetzungen und dem Satzungsentwurf (Anlagen 1 - 3 zur Drucksache G 01107) öffentlich auszulegen.**
- 3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die öffentliche Auslegung erst nach Abschluss aller städtebaulichen Verträge vorzunehmen.**
- 4. Der Gemeinderat stimmt der Abstufung der Großtalstraße (K 9857) vom Status einer Kreisstraße in eine Gemeindestraße und der Ausweisung einer geschwindigkeitsbeschränkten Zone (Tempo-30-Zone, Verkehrszeichen 274-1) gemäß Drucksache G 01107.1 zu. Gleichzeitig erteilt er das Einvernehmen nach § 45 Abs. 1 c) Straßenverkehrsordnung zur Ausweisung einer Tempo 30-Zone in der Großtalstraße.**
- 5. Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen in der Drucksache G 01107.1 zur Bodenbelastung und den im Bebauungsplan enthaltenen Vorsorgemaßnahmen zur Kenntnis.**

---

|                                  |                                        |                               |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Finanzielle Auswirkungen?</b> | <input checked="" type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|                                  | _____                                  | _____                         |

Die Abstufung der Großtalstraße zu einer Gemeindestraße hat Mindereinnahmen des Tiefbauamtes in Höhe von ca. 15.000,00 DM/Jahr zur Folge, die nicht über die städtebaulichen Verträge abgedeckt werden.

Anlage:

Stellungnahme des Umweltschutzamtes vom 23.08.1999

In der Sitzung des Bau- und Umlegungsausschusses am 20.06.2001 wurde die Vorberatung der Drucksache G 01107 zurückgestellt, bis zu der in der Großtalstraße vorgesehenen Geschwindigkeitsreduzierung des Kfz-Verkehrs auf 30 km/h hinsichtlich des weiteren Vorgehens Klarheit besteht.

Ergänzend wird hierzu ausgeführt:

1. Das Baugebiet entlang der Großtalstraße ist erheblich durch deren Verkehrslärm belastet. Die Planung hat darauf reagiert, indem die Baufenster von der Großtalstraße abgerückt wurden. Weitergehende aktive Schallschutzmaßnahmen - deren Kosten von den Planbegünstigten übernommen werden müssten - sind nur verzichtbar, wenn für die Großtalstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h verfügt werden kann. Nach der Neuregelung der StVO zum 01.02.2001 kann eine Tempo 30-Zone nicht mehr für Kreisstraßen (wie die Großtalstraße) eingeführt werden. Die Verwaltung ist nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage der Auffassung, dass nur über eine Abstufung der Großtalstraße von einer Kreisstraße zur Gemeindestraße die erforderliche Rechtssicherheit für eine dauerhafte Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h erzielt werden kann. Die Abstufung kann von der Stadt Freiburg in eigener Zuständigkeit verfügt werden, die Anordnung der Tempo-30-Zonenregelung erfolgt durch die Straßenverkehrsbehörde. Mit dem vorliegenden Gemeinderatsbeschluss ist keine weitere Beschlussfassung im Bau- und Umlegungsausschuss gemäß § 8 Ziffer 11 der Hauptsatzung (Einvernehmen nach § 45 Abs. 1c StVO) mehr erforderlich. Die Tempo-30-Zonenregelung soll durch entsprechende Fahrbahnmarkierungen und -verengungen stärker ins Bewußtsein der Kfz-Führer gerückt werden.
2. Der Ortschaftsrat von Kappel hat am 19.06.2001 der Vorlage zugestimmt, jedoch ergänzend beantragt, dass während der Bauzeit durch das Umweltschutzamt verstärkt Kontrollen durchgeführt werden, um gesundheitliche Gefährdungen durch Cadmium-, Blei- und Zinkflugstäube von Menschen und Natur abzuwenden.

Das Umweltschutzamt hat in seiner Stellungnahme vom 23.08.1999 (Anlage) dargelegt, dass die Ergebnisse der vorhandenen Ober- und Unterbodenuntersuchungen verschiedene Vorsorgemaßnahmen für Kinderspielflächen und Nutzpflanzenanbau in Gärten erforderlich machen und eine Verwertung des Baugruben-Oberboden-Aushubes nur eingeschränkt möglich ist. Der Bebauungsplanentwurf enthält deshalb folgende textliche Festsetzung:

„Ein Nahrungspflanzenanbau kann nur nach vorherigem Bodenaustausch oder -auftrag mit unbelastetem Boden (40cm) stattfinden.

Ein Bodenaustausch ist auch beim Anlegen von (öffentlichen) Kinderspielflächen erforderlich.

Der Oberboden (0 bis 30 cm) des Baugrubenaushubs kann nur eingeschränkt verwertet werden. Dieser Boden ist möglichst im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Massenausgleich wieder unterzubringen. Ansonsten ist er ordnungsgemäß (nach Absprache mit dem Umweltschutzamt) zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Bei allen Erdarbeiten sind Staubaufwirbelungen zu vermeiden.“

- Bürgermeisteramt -